

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2538 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สุรัตน์ ขจรกาญจนรักษ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์แข่งกับรถจักรยานยนต์คันอื่น เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของกลางจำเลยให้การรับสารภาพคดีฟังเป็นยุติได้ตามคำฟ้องคำให้การจำเลยว่ารรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้บริรถจักรยานยนต์ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33จำเลยจะฎีกาวรรรถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม2536เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยแข่งรถจักรยานยนต์ในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยจำเลยขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร3ฝ-6544แข่งกับรถจักรยานยนต์คันอื่นบนถนน รัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปทางสะพาน พระราม9 ตามวันเวลาเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางส่วนผู้ขับรถ

จักรยานยนต์คันอื่นได้หลบหนีไปเหตุเกิดที่แขวง บางโพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา134,160ทวีแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่4พ.ศ.2535มาตรา16,31ประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของจำเลยและริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา134,160ทวีแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่4พ.ศ.2535มาตรา16,31ประมวลกฎหมายอาญามาตรา33จำคุก1เดือนปรับ10,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพไม่ลดโทษให้โทษจำคุกรอไว้1ปีไม่ชำระค่าปรับกักขังแทนริบรถจักรยานยนต์ของกลางและพักใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของจำเลยมีกำหนด6เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"ที่จำเลยฎีกาวารรถจักรยานยนต์ของกลางไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเพราะความผิดมิใช่เกิดจากตัวทรัพย์สินความผิดเกิดขึ้นจากการที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกศาลไม่อาจยกเหตุที่จะริบทรัพย์สินของกลางตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32,33และ34เพราะของกลางคดีประเภทความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนี้ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระ

ทำความเข้าใจนั้นเห็นว่าโจทก์ได้บรรยายคำฟ้องว่าจำเลยขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร3ฝ-6544แข่งกับรถจักรยานยนต์คันอื่นเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของกลางจำเลยให้การรับสารภาพคดีฟังเป็นยุติได้ตามคำฟ้องคำให้การจำเลยว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดจำเลยจะฎีกาโต้แย้งว่ารถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอีกไม่ได้เมื่อฟังว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลย่อมมีอำนาจจะพิพากษาริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา33ซึ่งบัญญัติให้อำนาจไว้ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้พิพากษายืนให้บริบทจักรยานยนต์ที่จำเลยขับแข่งรถในทางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา134วรรคหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ศาลฎีกาไม่มีข้อวินิจฉัยโดยตรงว่ารถจักรยานยนต์ที่จำเลยใช้ขับแข่งในทางเป็นทรัพย์สินที่จะริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33หรือไม่และสมควรริบหรือไม่เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ยุติไปในศาลล่างประเด็นดังกล่าวจึงไม่

ได้ขึ้นสู่ศาลฎีกาโดยตรง อนึ่งมีข้อน่าสังเกตตามที่จำเลยฎีกาขอไม่ให้รับของกลาง โดยกล่าวอ้างว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร นั้นหากเป็นความผิดจากการกระทำเองไม่ใช่ความผิดเนื่องจากการไม่ได้รับอนุญาต โดยตรงศาลมีอำนาจรับของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2505 (ประชุมใหญ่) ของกลางที่จับได้จากจำเลยในการกระทำความผิดฐานประกอบโรคศิลปะและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถ้าจำเลยเป็นผู้ไม่มีวุฒิที่จะได้รับอนุญาตให้ทำการปรุงยาขึ้นเพื่อจำหน่ายได้เลยความผิดของจำเลยอยู่ที่การกระทำปรุงยาจำหน่ายหาใช่เพียงไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นไม่ของกลางรายนี้จึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดและได้มาโดยได้กระทำความผิดซึ่งนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วศาลยังมีอำนาจสั่งรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 อีกด้วย ความผิดฐานแข่งรถในทางนี้ปรากฏตามสื่อต่างๆว่า มีการกระทำความผิดมากและมีการรวมกลุ่มกันกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเดิมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 กำหนดอัตราโทษไว้รวมกับความผิดฐานอื่นๆตาม มาตรา 153 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มอัตราโทษและแยกบทกำหนดโทษของความผิดฐานนี้ออกเป็น มาตรา 160 ทวิ โดยบัญญัติให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราวด้วยและยังบัญญัติอัตราโทษของผู้จัดผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เท่ากับผู้แข่งรถเองด้วย ? จุมพล ภิญาญ โณสิน วัฒน?